

装修入住案涉房屋。某实业发展公司不认可承诺书的真实性，诉至法院，要求代某、李某支付尾款及其利息，以及律师费等。

【案件焦点】

1. 代某、李某持有的案涉承诺书为复印件，是否能够采信；2. 代某、李某是否应当支付案涉尾款。

【法院裁判要旨】

云南省寻甸回族彝族自治县人民法院经审理认为：某实业发展公司不认可

代某、李某持有承诺书的复印件，根据承诺书内容，某实业发展公司持有原件具有一定合理性和可能性，结合代某、李某已经接收房屋，自2014年以来一直欠付尾款，而某实业发展公司并无在此之前催要尾款的证据，该承诺书真实存在具有高度可能性，故予以采信。关于购房尾款，当事人的承诺书对支付尾款作出安排，事实上改变了此前签订的购房合同及补充协议的相关条款，理应以承诺书约定为准。当事人约定办理产权登记后支付尾款，而目前尚未办理产权登记，代某、李某据此抗辩。但根据当事人签订的购房合同及补充协议，代某、李某未按约定办理银行按揭支付尾款，已经违约，某实业发展公司本有权要求代某、李某承担违约责任，即解除合同，收回房屋，不退首付款。但某实业发展公司却同意继续履行合同，将房屋移交给代某、李某，并放宽支付尾款的期限。根据日常生活经验，可推知某实业发展公司出于对代某、李某履约的信任，以及在短期内可以办理房屋产权登记并收回尾款的预期，同意代某、李某作出的承诺，将房屋交给代某、李某，促进合同继续履行，避免发生纠纷。若本案严格依照上述承诺的约定判定代某、李某无须支付尾款，则造成代某、李某因自身原因违约未支付尾款，却占有使用房屋多年，而某实业发展公司一时无法回收尾款的局面，这有违合同法的公平和诚实信用原则，故代某、李某的此项抗辩不能成立，代某、李某应当支付购房尾款。

云南省寻甸回族彝族自治县人民法院依照《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、第一百三十条、第一百五十九条、第一百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉时间效力的若干规定》第一条第二款之规定，判决如下：

一、代某、李某于本判决生效之日起十日内支付某实业发展公司购房尾款14万元；

二、驳回某实业发展公司的其他诉讼请求。

双方当事人均不服一审判决，提起上诉。

云南省昆明市中级人民法院经审理认为：某实业发展公司既没有合理解释为何不及时追究代某、李某的违约责任或者行使合同解除权，也不能合理解释

在此情况下为何还要将案涉房屋交由代某、李某装修入住，案涉承诺书虽为复印件，却能比较合理地解释案件情况，具有更大的证明效力。一审法院采用该承诺书的内容并作出相应判决，并无不当。根据本案事实，遵循公平合理原则，一审判决代某、李某支付购房尾款14万元并无不当，予以维持。

云南省昆明市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

对于合同纠纷，依照当事人合同约定及相关法律规定作出裁判，鼓励诚实守信，反对违约失信，是司法实践的价值追求。但是，如果依照当事人约定履行，所产生的后果显失公平，则有必要考虑是否运用公平原则予以调整，以平衡合同双方的利益，这是司法实践的难点问题，本案的关键亦在于此。

《中华人民共和国民法典》第六条是关于公平原则的原则性规定。公平原则对于实现社会公平正义、促进社会和谐稳定，具有重要意义。但司法实践中在应用这一原则的时候，应当审慎处理好公平原则与意思自治的关系，要坚持具体问题具体分析，兼顾法、理、情，兼顾公序良俗，确保政治效果、法律效果与社会效果相统一，只有在民事行为的结果显失公平时，才能以公平为尺度，协调处理当事人间的利益关系。

本案中，某实业发展公司在买房人代某、李某违约的情况下，未追究代某、李某的违约责任，反而持有善意继续履约，交付了房屋，维护了双方交易的稳定，避免了相关纠纷。根据常理推测，某实业发展公司在接受代某、李某承诺时认可办理房产证后再支付尾款，应是某实业发展公司当时对其楼盘短期内可以办理房产证具有高度期待，但因其他不可预知的因素，该楼盘长期未能顺利办理房产证，而尾款迟迟不能追回。如果本案严格按照当事人意思自治作出裁判，认定某实业发展公司在未办理房产证的情况下无权要求代某、李某支付尾款，造成的结果对诚实守信；持有善意、主动维护交易稳定的某实业发展公司一方显失公平，故本案用公平原则对当事人意思自治作出一定调整，以平衡双

方当事人的权利和义务。

另外，本案对复印件证据的认定亦有一定借鉴意义。对于没有原件比对的复印件，司法实践中应当审慎认定。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第六十一条规定了采信复印件证据的例外情形。本案对复印件承诺书予以采信，主要考虑生活常理、不具备书证提出命令条件、承诺书事实与案件事实相符等因素，一、二审法院均对证据复印件载明内容予以采信，并以此为基础作出相应判定。

编写人：云南省昆明市寻甸回族彝族自治县人民法院 徐博煜

相对人明知单方虚伪意思表示的司法认定

—— 某置业公司诉周某、于某商品房预售合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海市第一中级人民法院(2023)沪01民终16498号民事判决书

2. 案由：商品房预售合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):某置业公司

被告(上诉人):周某、于某

【基本案情】

原告为上海市松江区某小区的开发商，2021年，原告与两被告签订《上海市商品房预售合同》一份，约定：原告将上海市松江区某房屋出售给两被告，除不可抗力因素外，原告于2021年12月31日前将案涉房屋交付两被告，案涉

二、商品房预售合同纠纷 45

房屋总房价款暂定为348万元，两被告若未按合同约定的时间付款，则应当向原告支付违约金，违约金按逾期未付款额的日万分之二计算，逾期超过60天后，原告有权单方面解除合同，两被告应当承担赔偿责任，赔偿金额为总房价款的20%。合同附件一约定：两被告的付款方式为分期付款、商业贷款，付款期限为：两被告于2021年3月2日与原告签约，并支付房款70万元；两被告于2021年5月10日前支付房款174万元；两被告于2021年6月30日前办妥余款104万元的银行按揭手续，并支付至原告指定账户。合同还对其他事项作了约定。

两被告于2021年8月22日在上述合同上签字，然后将上述合同交给原告盖章，2021年12月，原告盖完章后，将合同寄给两被告。两被告签署完上述合同后，即向原告售楼处推荐的合作银行申请商业贷款，但由于两被告自身征信的原因，更换了数个银行后，两被告的贷款于2022年11月4日获得审批，